

Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/02/2019, n. 4365

CASS
Ordinanza
14 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/02/2019, n. 4365

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 4365

Data del deposito : 14 febbraio 2019

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1174-2015 proposto da: RA AT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PILO ALBERTELLI

1, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso da sé stesso;

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, STATO ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

ce(con troricorrenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/11/2014, emessa sul procedimento iscritto al n. R.G. 72439/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia. Rilevato che: LV TA convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, lo Stato italiano in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni correlati all'operato dei magistrati della Corte d'appello di Cagliari, nonché della Corte di cassazione, Sesta Sezione penale;

a sostegno della domanda espose la vicenda processuale che lo aveva riguardato e le ragioni poste a fondamento

della domanda;

si costituì in giudizio lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda;

il Tribunale adito, dopo aver invitato d'ufficio, all'udienza del 23/06/2014, le parti a pronunciarsi in ordine alla competenza territoriale di quel Giudice, assegnando all'uopo termine per note, con ordinanza del 21/11/2014, depositata il 27/11/2014, dichiarò l'incompetenza per ragioni di territorio di quel Tribunale e la competenza del Tribunale di Perugia, assegnò alle parti il termine di mesi tre dalla comunicazione di quel provvedimento per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Perugia e compensò tra le parti le spese di lite;

per quanto rileva in questa sede, osservò quel Giudice che la questione dovesse essere decisa alla luce delle ordinanze 5 giugno Ric. 2015 n. 01174 sez. M3 - ud. 20-09-2018 -2- 2012, n. 8997, e 11 gennaio 2013, n. 668, della Corte di cassazione, secondo le quali l'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988 - che individua la competenza territoriale nelle cause di responsabilità dei magistrati - trova applicazione anche per i magistrati inseriti in un ufficio di vertice, qual è la Corte di cassazione, reputando quel Tribunale che tale soluzione dovesse applicarsi anche nei casi, come quello all'esame, in cui concorrono, secondo la prospettazione dell'attore, condotte dei giudici di merito e dei giudici di cassazione, con conseguente competenza, unica, nella specie, del Tribunale di Perugia, senza che ad una siffatta scelta si accompagni una violazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.; quel Giudice rilevò pure che ogni soluzione, pure prospettata in lite, «diretta a dare separata valutazione dinanzi a Giudici distinti dell'illecito secondo la parte di rispettiva competenza» (Tribunale di Roma, per la parte di condotta attribuita alla Corte di appello di Cagliari, e Tribunale di Perugia, per la parte di illecito attribuita alla condotta dei Giudici di legittimità) non troverebbe alcuna rispondenza nella natura, unica, della fattispecie di danno, sarebbe

«assolutamente complicatoria» e urterebbe anche con «le modalità di perfezionamento dell'illecito»; l'ordinanza del Tribunale di Roma è stata impugnata da LV TA con regolamento di competenza basato su due articolati motivi;

in questa sede hanno depositato memoria di costituzione lo Stato italiano e la Presidenza del Consiglio dei ministri; sono state decise le varie istanze, proposte dal ricorrente, di ricusazione dei Giudici componenti il Collegio via via costituito per decidere il regolamento ed è stata autorizzata l'astensione, su sua istanza, di un Presidente di tale Collegio;

il P.G. ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia;

Ric. 2015 n. 01174 sez. M3 - ud. 20-09-2018 -3- in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio del 20/09/2018, il ricorrente ha inviato memorie;

ritenuto che:

risultano inammissibili le memorie da ultimo richiamate, inviate dal ricorrente, a mezzo fax, in data 13/09/2018 e tardivamente pervenute poi, in originale, alla Cancelleria di questa Corte in data 17/09/2018, atteso che le prime risultano essere prive di sottoscrizione in originale (e, comunque, v. anche Cass., ord., 20/10/2014, n. 22201, che ha affermato un principio, in tema di deposito di memorie, applicabile anche al caso all'esame e secondo il quale «Nell'adunanza camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ. sono inammissibili le memorie presentate a mezzo fax inviato alla cancelleria, atteso che per tali memorie - aventi funzione sostanzialmente omologa rispetto a quelle di cui all'art. 378 cod. proc. civ., per le quali è prescritto il deposito in cancelleria - il secondo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. stabilisce la necessità della "presentazione", con tale espressione dovendosi identificare, in mancanza di diversa precisazione, il deposito in cancelleria, che è il modo normale con cui la parte provvede all'attività diretta a partecipare all'ufficio un atto che le è consentito compiere») e le seconde risultano tardivamente pervenute in cancelleria, oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 380-ter cod. proc. civ. (Cass., ord., 13/01/2015, n. 378); si osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 - 132 n. 4 e 277 c.p.c.. Nullità della pronuncia», sostenendo che il Tribunale avrebbe «ignorato e mancato di pronunciarsi sui punti salienti e decisivi delle argomentazioni» da lui svolte con le quali aveva in particolare evidenziato che: «a) ... la competenza del Tribunale di Roma (per vicende riferite agli Uffici giudiziari della Sardegna) è per legge inderogabile;

b) Ric. 2015 n. 01174 sez. M3 - ud. 20-09-2018 -4- l'applicazione della novella interpretativa derivante dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 6306 e 6307 del 1010, in relazione alla legge NT non può comunque comportare una variazione della competenza inderogabile fissata dalla legge 117/88, ove si sia in presenza di una azione che "coinvolge" la Corte di Cassazione;

c) sul piano interpretativo si può e si deve, quantomeno per analogia, ex art. 12 Preleggi, applicare la disposizione della legge NT che esclude, ai fini della determinazione della competenza inderogabile ex art. 11 cpp, la fase presso la Cassazione;

d) ... diversamente ritenendo gli atti dovevano essere rimessi alla Corte Costituzionale».

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1 legge 117/88, dei principi di cui all'art. 12 delle preleggi, dell'art. 111/6 Cost. e dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. nonché, ex art. 360, primo comma, n. 5 per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio dedotto in giudizio dal ricorrente e, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge 87 del 1953, per non aver il Tribunale congruamente motivato in relazione all'istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale formulata nelle note de 118/10/2014 e nel verbale di udienza del 17/11/2014 e avendo lo stesso, anzi, ignorato la questione.

3. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, avendo l'istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicitarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non Ric. 2015 n. 01174 sez. M3 - ud. 20-09-2018 -5- contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass., sez. un., ord., 11/10/2002, n. 14569; Cass., ord., 29/09/2004, n. 19591; Cass., ord., 24/10/2016, n. 21422).

4. Proprio nell'esplicazione di tali poteri, rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte — chiamate a decidere su questione, analoga a quella all'esame, di massima di particolare importanza relativa all'individuazione del giudice competente per territorio nelle cause di responsabilità civile promosse nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione, ai sensi della citata legge n. 117 del 1988, rilevandosi l'esistenza sul punto una giurisprudenza non sempre univoca sull'argomento — con sentenza n. 14842 del 7/06/2018, hanno affermato il principio secondo cui «Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della

Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 cod. proc. pen. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro de/luogo in cui è sorta l'obbligazione».

5. Alla luce di tale principio, che ben può essere applicato al caso all'esame, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge. Va precisato che tale competenza sussiste perché il giudizio odierno ha ad oggetto comportamenti di magistrati di questa Corte, nonché della Corte Ric. 2015 n. 01174 sez. M3 - ud. 20-09-2018 -6-d'appello di Cagliari;
e la sede competente per tale distretto è appunto quella di Roma, ai sensi Tabella A allegata al d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), richiamata dall'art. 1 di detto decreto legislativo agli effetti di quanto stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen..

6. Ogni ulteriore questione proposta resta assorbita da

quanto precede.

7. Tenuto conto della delicatezza e complessità delle questioni all'esame e l'esistenza di incertezze giurisprudenziali in argomento, risolte sole recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la richiamata sentenza, va disposta l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento.

8. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma; compensa per intero tra le parti le spese del presente proc